

1510748-03.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... E mais: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226. No mesmo sentido: JUTACRIM 88/231, 90/362, 91/407, 100/250, 100/266, dentre tantos outros julgados). Ademais, verifica-se que o delito não ultrapassou a esfera da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510748-03.2019.8.26.0050 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1510748-03.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2102222/2019 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 4601677 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

1656/19/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2102222 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

1656/19/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD SAMPAIO SOUSA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Galhano Pereira da Silva

Vistos.

Aos 29 de novembro de 2022, às 14:30 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 18ª Vara Criminal, onde presente se achava o MM Juiz(a) de Direito Danielle Galhano Pereira da Silva, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Drª Anna Paula Souza de Moraes presente e defensor(a), Dra. Marina Diana E. T. Jardim. O réu, Richard Sampaio Sousa Silva, declarado revel, pgs. 169. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram

ouvidas as duas testemunhas arroladas e a vítima. Após, pela Pelo MM^a. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela defesa foi alegado em síntese que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MM^a. Juíza foi dito que: Vistos. I - RELATÓRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou RICHARD SAMPAIO SOUSA SILVA, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 08 de abril de 2019, por volta das 16h40min, nas imediações da Rua Bento Freitas, nº 115, República, circunscrição do 03º D.P./Campos Elíseos, nesta cidade e comarca da Capital, subtraiu, para si, da vítima Bianca Nunes Rabelo, 01 (hum) aparelho celular SAMSUNG/GALAXY J7 avaliado em R\$ 1.000,00 (hum mil). Recebida a denúncia às fls. 55. O acusado foi citado fls. 147 e apresentou resposta à acusação às fls. 150. Durante a instrução processual procedeu-se a oitiva das testemunhas e da vítima> O acusado foi declarado revel às pgs. 169. Em memoriais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, subsidiariamente solicitou a aplicação da pena mínima. É a síntese do necessário. II - FUNDAMENTAÇÃO. A ação penal é parcialmente procedente, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia, todavia, na forma tentada, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório. A materialidade delitiva veio estampada pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12), bem como o auto de reconhecimento (fls. 13). A autoria também é certa. A vítima Bianca Nunes Rabelo afirmou que estava na estação de metrô, pegou o celular para mandar mensagem para sua mãe. O acusado parou na sua frente e arrancou o celular da mão dela e saiu correndo, a vítima saiu correndo atrás do acusado e com apoio de um terceiro conseguiram localizar o acusado, o qual foi detido por policiais/seguranças na posse do celular, sendo que a vítima recuperou seu aparelho celular. A testemunha Efraim Gomes de Almeida Junior, segurança metroviário, informou que o acusado arrebatou o celular da vítima e saiu em disparada e foi detido pelo depoente na Rua Bento Freitas, dentro de um salão de cabelereiro. O acusado estava na posse do celular, a vítima o reconheceu o aparelho celular foi devolvido para ela. A testemunha Edison Bastitussi, segurança metroviário, não se recordava dos fatos. Na Delegacia de Polícia o réu, Richard Sampaio Sousa Silva, confessou a prática delitiva, disse que está desempregado, sendo que naquela tarde, por uma perda de sanidade momentânea, furtou o celular da vítima para pagar o hotel onde encontra-se hospedado e para providenciar o seu sustento (fls. 08). Referida confissão restou corroborada em juízo pelos demais elementos coligidos. O acusado não foi ouvido em Juízo, pois foi decretada a sua revelia. É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores e esclarecimento acerca das circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, o que é o caso dos autos. Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidos nos autos" - RT 804/624. E mais: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226. No mesmo sentido: JUTACRIM 88/231, 90/362, 91/407, 100/250, 100/266, dentre tantos outros julgados). Ademais, verifica-se que o delito não ultrapassou a esfera da tentativa, pois o acusado foi perseguido pela vítima, imediatamente em seguida de arrancar de suas mãos e foi detido pelos seguranças do metrô logo após a subtração, não conseguindo, portanto, obter a posse desviada e mansa da res. Assim é que decido e passo a dosar a pena. Nos termos do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base, no mínimo legal, em um (01) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, ante a primariedade e a condição econômica do condenado. Na segunda fase ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena fixada. Em decorrência da tentativa, considerando o

"iter criminis" percorrido pelo agente, diminuo em um terço (1/3) a pena anteriormente fixada, resultando em oito (08) meses de reclusão e pagamento de seis (06) dias-multa, no unitário mínimo. Não havendo fatores modificativos, torno definitiva a pena acima imposta. Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, em razão da pena ora fixada, bem como que o réu é primário (art. 33, do C.P.). Diante do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE esta ação penal para condenar RICHARD SAMPAIO SOUSA SILVA qualificado nos autos, à pena de oito (08) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de seis (06) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, corrigidos desde a época dos fatos, por incursão no art. 155, "caput", c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em decorrência do preceituado no artigo 44, do Código Penal, estando presentes os demais requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela pena restritiva de direito consistente pela pena de prestação de serviço à comunidade, pelo período de oito (08) meses em local a ser fixado pelo Juízo da Execução. Importante anotar que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos não prejudica o regular pagamento da pena de multa imposta, originalmente, de forma cumulativa, permanecendo exigível. O réu poderá apelar em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à V.E.C competente e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. Registre-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Camila Bonilha Campos, Assistente Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MM^a. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 29 de novembro de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA